

AP  
PMD/FMZ/APO/JDG/SFE/FCR

**MAT.: APRUEBA PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO LABORAL DEL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL.**

**RESOLUCIÓN EXENTA N°078**

**SANTIAGO, 30-07-2024**

**VISTOS:**

Lo dispuesto en la Ley N° 18.989, en particular en su Título II sobre el Fondo de Solidaridad e Inversión Social; en el DFL N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; lo dispuesto en el Título V de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, en su texto refundido, coordinado y sistematizado por el DFL N° 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda; en la Resolución N° 6 de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón en materias de personal que indica; en el Decreto Supremo N° 15 de 28 de abril de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que nombra a la persona que se indica en el cargo de Director Ejecutivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, y demás antecedentes tenidos a la vista.

**CONSIDERANDO:**

- 1°. - Que, el instructivo Presidencial N° 001 de 2015, sobre Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas en el Estado, estableció la necesidad de garantizar el irrestricto respeto a la dignidad humana, eliminando todo trato prepotente, irrespetuoso o discriminatorio al interior de la administración Pública.
- 2°. - Que, en la Resolución N° 1 de 2017 del Servicio Civil, en su título VII, sobre ambientes laborales y calidad de vida, se estableció que los Servicios Públicos deberán elaborar y desarrollar planes anuales de prevención y seguimiento del maltrato, acoso laboral y sexual, para promover el buen trato, ambientes laborales saludables y respeto a la dignidad de las personas, considerando acciones de difusión, sensibilización, formación y monitoreo, entre otras.
- 3°. - Que, el Servicio Civil emitió una actualización de las orientaciones para la elaboración de un procedimiento de denuncia y Sanción del Maltrato, Acoso laboral y sexual en 2018, considerando criterios de protección de la dignidad y promoción del buen trato.

4°. - Que, el Instructivo Presidencial N° 006, de 23 de mayo de 2018, sobre igualdad de oportunidades y prevención y sanción del maltrato, acoso laboral y acoso sexual en los ministerios y servicios de la Administración del Estado, establece la necesidad de promover el buen trato y los ambientes laborales saludables y proteger la dignidad de las personas.

5°. - Que, adicionalmente se debe destacar que en los últimos años se han dictado nuevas leyes que dicen relación con los compromisos adquiridos por el estado de Chile con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Convenio 190 sobre eliminación de la violencia y el acoso laboral, a partir del cual se dictó la ley 21.643, también conocida como ley Karin, y que viene a modificar diferentes cuerpos legales con la finalidad de prevenir, investigar y sancionar las conductas de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo.

6°. - Que, el FOSIS tiene la necesidad de elaborar un documento que contenga las mencionadas actualizaciones, sobre las orientaciones para el buen trato laboral, así como mejorar los procedimientos vigentes de resolución de conflictos, toda vez que constituyen prácticas que atentan contra los derechos esenciales que emanan de la persona humana y por tanto representan conductas incompatibles con las esperadas dentro de la Institución.

### **RESUELVO:**

**1°. - APRUÉBASE,** el protocolo para la prevención y resolución de conflictos en el ámbito laboral, del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, cuyo texto se inserta a continuación:



# Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Ministerio de Desarrollo Social y Familia

## PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO LABORAL

SUBDIRECCIÓN DE PERSONAS

Santiago,  
Versión N°3

Gobierno de Chile

## ÍNDICE

|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Introducción                                                    | 5       |
| 2. Alcance y Objetivos                                             | 6       |
| 3. ¿Qué es un conflicto?                                           | 7       |
| 4. ¿Qué elementos originan un conflicto?                           | 8 - 9   |
| 5. Tipos de conflictos                                             | 10      |
| 6. Etapas de un conflicto                                          | 11 - 12 |
| 7. ¿Qué elementos hacen parte de un conflicto?                     | 13      |
| 8. Acciones para prevenir los conflictos laborales internos        | 14      |
| 9. Acciones para prevenir los conflictos laborales externos        | 15      |
| 10. Acciones para prevenir accidentes en terreno y trayecto        | 16 - 17 |
| 11. Procedimiento de actuación ante conflictos laborales internos  | 17 - 19 |
| 12. Acta Reunión Resolución de conflictos laborales internos       | 21 - 22 |
| 13. Procedimientos de actuación ante conflictos laborales externos | 22 - 26 |
| - En caso de injurias o calumnias                                  | 22 - 23 |
| - En caso de Amenazas a la integridad                              | 23 - 24 |
| - En caso de atentado a la integridad con resultado de lesiones    | 24 - 26 |

## 1. INTRODUCCIÓN

La existencia de conflictos es algo que siempre ha acompañado al ser humano en todos los contextos en que éste se relaciona. En algunos casos, es posible reconocer que el conflicto es necesario y bueno para el adecuado funcionamiento de las relaciones entre las personas y de las organizaciones, ya que es capaz de otorgar oportunidades de crecimiento y mejora.

No obstante, el conflicto llevado a extremo puede generar resentimiento y rompimiento en las relaciones interpersonales, perjudicando de esta forma el ambiente de trabajo. Por ello, es necesario entenderlo muy bien, ya que, de su adecuado manejo, dependerá en buena medida la existencia de ambientes laborales adecuados y saludables.

La prevención y resolución de conflictos es cada vez más importante para las instituciones de nuestro país. La eficaz prevención y resolución de conflictos laborales es crucial para mantener relaciones laborales sólidas y productivas. Los procesos de resolución de conflictos ofrecen a las partes interesadas un recurso para la fortalecer las relaciones interpersonales.

Dado que el conflicto es inherente e inevitable en las relaciones laborales, establecer procesos eficaces de prevención y resolución de conflictos, es fundamental para minimizar la incidencia y las consecuencias de los conflictos en el lugar de trabajo. El presente protocolo tiene por objetivo ayudar a todas las personas que ejercen funciones en la Institución a evaluar y mejorar dichos procesos.

## 2. ALCANCE Y OBJETIVOS

### ALCANCE

El presente documento está orientado para ser utilizado por todas las jefaturas de la Institución, con la finalidad de resguardar los ambientes laborales saludables, prevenir los conflictos y evitar situaciones de riesgo para todas las personas que trabajan en la Institución.

### OBJETIVO GENERAL

Este protocolo tiene como objetivo entregar las herramientas necesarias para potenciar la prevención y servir de guía en la resolución de conflictos al interior de la Institución, dándole a las jefaturas del Servicio las directrices para proceder en aquellas situaciones que ameriten de su intervención.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Aprender a reconocer los conflictos laborales al interior de los equipos de trabajo.
2. Comprender los factores que dan origen a los conflictos al interior del equipo.
3. Comprender factores que afectan la resolución de conflictos en los equipos de trabajo.
4. Entregar las directrices necesarias para el abordaje de los conflictos.
5. Diferenciar los tipos de conflicto e identificar el estilo de procedimiento más adecuado en cada caso.
6. Desarrollar procedimientos concretos de gestión de conflictos para cada caso específico.
7. Entregar sugerencias para prevenir situaciones de riesgo de quienes ejercen funciones en terreno.

### 3. ¿QUÉ ES UN CONFLICTO?

Según Robbins<sup>1</sup> es *"Un proceso que empieza cuando una parte percibe que otra parte ha afectado, o está por afectar negativamente, algo que le importa a la primera parte"*.

Asimismo, Newton (1999) define conflicto como: *"Toda situación en la que dos o más partes se sienten en oposición. Es un proceso interpersonal que surge de desacuerdos sobre las metas por alcanzar o los métodos por emplear para cumplir esas metas"*.

Los conflictos pueden originarse por diferencias personales (creencias, valores, estilos de trabajo, etc.), laborales (asociadas a la carga de trabajo, percepción de injusticia, falta de reconocimiento, divergencia de opinión con compañeros de trabajo, proveedores y personas ajenas a la institución con las cuales deben relacionarse con ocasión del cumplimiento de sus funciones, etc.), u otros elementos inespecíficos derivados de la interacción cotidiana en el ámbito laboral. Suelen ir en escalada, si no se enfrentan de manera adecuada e ir involucrando cada vez a más actores. Muchas veces los conflictos se tratan de una percepción, la que, como tal, está sujeta a la apreciación personal de cada persona implicada, donde una de las partes afectadas percibe que la otra parte realizó o va a realizar algo que lo afecta negativamente en sus intereses, es decir, alguien percibe que sus objetivos o acciones no concuerdan con los de la otra persona. No obstante, ya sea que se trate de percepciones precisas o imprecisas, las personas envueltas en un conflicto sienten que la ganancia de un lado significa la pérdida del otro.

Asimismo, es importante señalar que los conflictos ligados al ámbito laboral se pueden encontrar, tanto al interior como fuera de las dependencias de la Institución, los cuales pueden derivar en situaciones de riesgo que involucren hechos o acciones, que pueden ocasionar daños físicos o psicológicos en las personas que resulten afectadas.

Referente lo anterior, es importante destacar que, para efectos de este procedimiento, entenderemos como conflicto, tanto las situaciones que se puedan generar al interior de la Institución y entre trabajadores/as, como también aquellas donde el/la trabajador/a en el ejercicio de sus funciones dentro o fuera de las dependencias de su oficina, fuere objeto de amenazas a su integridad por parte de algún proveedor, usuario/a o de otra persona ajena al Servicio.

---

<sup>1</sup> Robbins, S. (1987). Comportamiento organizacional: conceptos, controversias y aplicaciones. México: Prentice-Hall Hispanoamericana. Rodríguez, D. (1991). Diagnóstico organizacional. Chile: Universidad Católica

## 4. ¿QUÉ ELEMENTOS ORIGINAN UN CONFLICTO?

### Las diferencias personales

Son una fuente común de conflictos, debido a que las personas traen diferentes experiencias al cumplir su papel dentro su lugar de trabajo. Sus valores y necesidades son diferentes: se han formado por diferentes procesos de socialización, diferentes orígenes sociales y culturales, diferentes grados de educación, diferentes costumbres familiares. Como resultado, la forma de ver los hechos varía, y sus expectativas sobre las relaciones interpersonales también varían.

### Diferencias en la percepción

Los conflictos casi siempre se presentan por objetivos o metas que son contrarios entre las partes, los cuales, a su vez, están rodeados de percepciones equivocadas sobre los motivos, intereses y expectativas del otro. Muchas veces las partes encontradas tienen percepciones equivocadas de sí mismas, es decir, cada una se atribuye las virtudes y le atribuye los defectos a la otra. Cuando ambas partes consideran que “nosotros somos amantes de la paz y ellos/as son conflictivos”, cada una puede tratar a la otra de forma que provoque la confirmación de sus expectativas.

### Se percibe injusticia

Los conflictos surgen cuando las personas se sienten tratadas de forma injusta, cuando las personas están en desacuerdo sobre el grado de su contribución (que casi siempre es subjetiva) y, en consecuencia, con lo justo de sus resultados; o cuando las reglas o procedimientos con que se toman las decisiones no son justas.

### Falta de información

Estas deficiencias pueden producir interpretaciones equivocadas sobre los hechos o la información que se tiene sobre una situación en particular; por eso mismo, muchas veces, al aclarar bien la comunicación y el sentido de ésta, se puede resolver el problema. Este tipo de conflictos es muy común en las organizaciones, pero también es relativamente fácil de resolver. Una vez se resuelven las ambigüedades, las relaciones pueden reestablecerse rápidamente.

### Incompatibilidad de roles

Cuando existen cruces en las funciones o en las tareas en el lugar de trabajo, puede existir ambigüedad sobre el papel que cada persona debe desempeñar, lo cual es una posible fuente de conflicto. Esta ambigüedad de roles puede deberse, asimismo, a problemas de falta de información, si no está claro el papel que hay que cumplir, la meta que hay que alcanzar, quién es el jefe en diferentes situaciones o hasta dónde llegan las responsabilidades de cada miembro del equipo.



Las personas que trabajan en un mismo lugar se comunican con diferentes interlocutores, están inmersos en diferentes sistemas de reporte y autoridad y pueden recibir distintas instrucciones de diferentes jefes. Todo ello puede ser fuente potencial de conflictos.

### **Estrés ambiental**

Los conflictos debidos a diferencias personales o incompatibilidades en los roles muchas veces son agrandados cuando existen fuentes de estrés ambiental. Por ejemplo, cuando la Institución tiene un presupuesto limitado, es posible que sus integrantes entren en conflicto al reclamar derechos o necesitar recursos adicionales para operar.

### **Contextos externos**

Debido al contexto en el cual los/as trabajadores/as de FOSIS desarrollan sus funciones, pueden verse involucrados en distintos escenarios que pueden generarle conflictos, que afecten tanto su integridad física como psicológica, y que afecten su adecuado desenvolvimiento laboral.

## 5. TIPOS DE CONFLICTO DEFINIDOS POR LA INSTITUCIÓN

**Conflicto interno:** aquel que se genera entre quienes trabajan en una misma Institución.

**Conflicto externo:** aquel que se genera entre uno/a o más trabajadores/as y alguna o algunas personas ajenas al Servicio (usuarios/as, proveedores, personas en terreno, etc.).

**Conflicto bipersonal:** se puede dar entre un/a trabajador/a y su jefatura, entre dos compañeros/as de trabajo o entre un/a trabajador/a y un/a usuario/a u otra persona ajena al Servicio.

**Conflicto colectivo:** tiene lugar entre un número de trabajadores/as que actúan en conjunto contra otro trabajador/a o en contra de su jefatura.

**Conflicto sobre derechos:** es aquel referido a derechos existentes fijados por ley. Estos conflictos, por lo general toman, la forma de un reclamo de los/as trabajadores/as dado que no han visto satisfechos sus derechos, tales como el pago de su salario, el pago de horas extra, el goce de vacaciones y un entorno laboral adecuado (en efecto, todo derecho que ya exista por ley). Los conflictos sobre derechos pueden ser individuales o colectivos.

**Conflicto sobre intereses:** es aquel concerniente a la creación de nuevos derechos y obligaciones. En la práctica, la mayoría de estos conflictos se manifiestan cuando las partes no han logrado llegar a un acuerdo acerca de las condiciones de empleo que aplicarán en el futuro. Los conflictos sobre intereses son por lo general de naturaleza colectiva.

**Conflicto de naturaleza delictual:** es aquel donde uno/a o más trabajadores/as ven amenazada su integridad física o psicológica, como en aquellos casos donde se efectúen insultos, golpes o amenazas con algún tipo de arma y que requieran o ameriten de presencia policial en el lugar de los hechos.

## 6. ETAPAS DE UN CONFLICTO

1. Conflicto latente (Conflicto potencial por cambios en la estrategia o estructura)
2. Conflicto percibido (Toma de conciencia)
3. Conflicto sentido (Personalización del conflicto)
4. Conflicto manifiesto (Pugna entre grupos e individuos)
5. Consecuencias del conflicto (Mal clima laboral)

**1. Conflicto Latente:** Es la presencia de condiciones problemáticas que favorecen potencialmente la presencia de conflictos, los que, aunque aún no existan, se pueden presentar en cualquier momento; estas condiciones pueden ser una mala comunicación o comunicación ineficaz, fallas en la estructura formal de la Institución, tales como, claridad en las áreas de responsabilidad, niveles de autoridad, grado de dependencia, etc., y/o variables de personalidad en algún integrante del grupo de trabajo que pueden resultar molestos para el resto, tales como, una risa sarcástica, un tono o timbre de voz irritante, una actitud déspota, un carácter demasiado dominante, un temperamento ansioso o colérico, etc.

**2. Conflicto Percibido:** En esta etapa se empieza a percibir o a sentir una situación de conflicto. Se percibe un conflicto cuando una o más partes toman conciencia de que existen entre ellas las condiciones que pueden hacer surgir el conflicto. Se siente un conflicto cuando las personas involucran emociones creando ansiedad, tensión, frustración u hostilidad.

**3. Conflicto sentido:** Una o ambas partes toman la decisión de actuar de una manera determinada. Algunos conflictos se agravan porque una de las partes le atribuye a la otra, intenciones diferentes a las que en realidad tiene.

**4. Conflicto manifiesto:** En esta etapa el conflicto se hace visible a través del comportamiento de las partes en oposición, este comportamiento suele incluir declaraciones, acciones y reacciones de las partes en conflicto. Estos comportamientos son ya la materialización de las intenciones de cada parte, pero muchas veces difieren de éstas como resultado de los cálculos equivocados de las intenciones de la otra parte, o porque las intenciones originales se desvían al transformarse en comportamientos.

**5. Consecuencias de un conflicto:** Cuando las personas y grupos están muy vinculados e interrelacionados, de tal forma que sus acciones hacen que se afecten entre sí, el conflicto es inevitable, a menos que las dos partes componentes de una relación interpersonal tengan necesidades, intereses y deseos semejantes.

Si el conflicto es entendido y es reconocido, puede ayudar a mejorar y a renovar las relaciones humanas. Sin conflicto, las personas rara vez se enfrentan y resuelven sus problemas. Por ello, debemos entenderlo, comprenderlo y aprender métodos para controlarlo y encaminarlo positiva y constructivamente hacia el logro de los objetivos y los resultados esperados por la Institución.

El conflicto, como todo, tiene aspectos positivos y negativos, por lo que, tal y como indica Fernández Ríos (Fernández, 1999), que sea lo uno o lo otro depende de:

- Las propiedades del conflicto.
- Las propiedades estructurales, dinámicas y relacionales de las partes implicadas.
- La posible influencia de terceras partes que directa o indirectamente intervengan en el devenir del proceso conflictivo.
- Factores causales o fortuitos cuya recurrencia puede hacer variar drásticamente el rumbo y el ritmo de los acontecimientos.

| ASPECTOS POSITIVOS DE UN CONFLICTO                                                                                                        | ASPECTOS NEGATIVOS DE UN CONFLICTO                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tomar conciencia de problemas que antes no se habían tenido en cuenta.                                                                    | Genera emociones negativas y gran estrés.                                                              |
| Motiva a las personas a entender el punto de vista de los demás.                                                                          | Limita la comunicación y finalmente la coordinación.                                                   |
| Facilita la producción de nuevas ideas, la creatividad y el cambio.                                                                       | Produce cambios de líderes participativos a líderes autoritarios.                                      |
| Puede mejorar el proceso de toma de decisiones al forzar a las personas a cuestionarse sobre lo que está en la base de dichas decisiones. | Genera “rótulos” hacia las personas (como, por ejemplo: es comunista, es mujer, es delincuente, etc.). |
| Puede fortalecer el compromiso con la Institución si se resuelve adecuadamente.                                                           | Enfatiza lealtad a un pequeño grupo, perjudicando a toda la Institución.                               |

## 7. ¿QUÉ ELEMENTOS HACEN PARTE DE UN CONFLICTO?

La mayoría de las personas sabemos algo del conflicto interpersonal, ya que lo hemos vivido personalmente y hemos reflexionado sobre él, por lo que resulta fácil comprender que para que un conflicto se produzca, se necesitan de varios factores que lo originen:

- a) Las partes participantes.
- b) Percepción de intereses, motivos, necesidades o expectativas contrarias entre grupos o individuos.
- c) Sentimientos negativos por lo menos en una de las partes.
- d) Reconocimiento por parte de una de las partes que existe dicha diferencia.
- e) La creencia por parte de una de las partes involucradas que la otra parte va a impedir o ya impidió que alcance sus propios intereses.
- f) Acciones que lleven a que el otro no alcance sus intereses.

Las partes en interacción pueden ser, por ejemplo:

- Un trabajador/a
- Una jefatura
- Un grupo de trabajadores/as (asociación, sindicato, comités etc.)
- Usuarios/as (personas beneficiarias, postulantes de programas, etc.)
- Proveedores/as
- Trabajadoras/es indirectos del Servicio, como aquellos que trabajan para organismos ejecutores
- Personas ajenas al servicio
- Etc.

Asimismo, las partes en interacción se pueden distinguir gracias a los siguientes aspectos:

- El poder que poseen
- Sus valores y principios
- Habilidades personales
- El entorno que los rodea

## 8. ACCIONES PARA PREVENIR SITUACIONES DE CONFLICTO INTERNO

### De parte de la jefatura

- ✓ Tratar temas individuales con los/as trabajadores/as en privado.
- ✓ Definir reglas y procedimientos claros.
- ✓ Comunicarse con claridad, dando a entender lo que se quiere decir.
- ✓ Escuchar con atención.
- ✓ Usar las palabras adecuadas para dirigirse a los/as trabajadores/as.
- ✓ Evitar o desmentir los rumores.
- ✓ Evitar dar noticias o entregar información que no ha sido confirmada.
- ✓ Separar los temas laborales de los personales.
- ✓ Utilizar la empatía.
- ✓ Informar claramente las funciones, responsabilidades y metas a cada trabajador/a (perfil de cargo).
- ✓ Distribuir la carga laboral de manera equitativa.
- ✓ Entregar orientación periódica a todo el equipo de trabajo con la finalidad de que todos/as reciban la misma información.
- ✓ No realizar distinciones o tener favoritismos con algunos de los/as integrantes del equipo.
- ✓ Entregar retroalimentación positiva.

### De parte de los/as trabajadores/as

- ✓ Hacer las preguntas que sean necesarias para aclarar los temas que no se entiendan.
- ✓ Escuchar con atención las instrucciones.
- ✓ Utilizar la empatía con los/as compañeros/as de trabajo.
- ✓ Tratar con respeto a las personas de su entorno.
- ✓ Apoyar a los/as compañeros/as cuando haya una sobrecarga laboral en ciertas áreas y/o procesos.
- ✓ Propiciar un ambiente cordial y evitar los comentarios negativos o adversos sobre el trabajo.
- ✓ Participar de las actividades institucionales (ceremonias, cumpleaños, talleres, etc.).
- ✓ Evitar dar noticias o entregar información que no ha sido confirmada.
- ✓ Revisar y conocer el presente protocolo para su correcta aplicación e implementación.
- ✓ Separar los temas laborales de los personales. Comunicarse con claridad, dando a entender lo que se quiere decir.

## 9. ACCIONES PARA PREVENIR SITUACIONES DE CONFLICTO EXTERNO O EN TERRENO

- ✓ Todas las oficinas deberán contar con un mapa de la región, que identifique los lugares de mayor riesgo para las visitas de terreno (comunas, poblaciones, calles, etc.).
- ✓ Se deberán planificar con anticipación todas las salidas a terreno.
- ✓ Cada Dirección Regional deberá levantar un “Plan Regional de Riesgos” que contemple sus respectivas zonas de riesgo, teléfonos de contactos (Carabineros, ambulancia, municipalidad, etc) el que se debe actualizar permanentemente y difundir entre los funcionarios de la región.
- ✓ Lo anterior implica necesariamente coordinar las visitas a lugares de riesgo con la respectiva Municipalidad, Junta de Vecinos del lugar, Carabineros, etc.
- ✓ La jefatura DGP de cada Dirección Regional deberá elaborar el “Plan de Riesgos Regional” con la finalidad de velar por la toma de medidas pertinentes a fin de salvaguardar la integridad de quienes realicen labores en las zonas de riesgo que para los efectos se establezcan, como por ejemplo realizar las visitas en duplas, programarlas en horarios con luz natural o trasladarse en el vehículo institucional, entre otras. Este Plan de Riesgos Regional deberá ser aprobado por cada Director/a Regional.
- ✓ Cada Programa deberá generar una línea de contactos con teléfonos institucionales con su jefatura directa, DGP y Director/a Regional y de algún colega de oficina en los contactos del celular personal para tomar contacto en caso de alguna situación que lo amerite.
- ✓ Evitar hablar por celular en la vía pública sin el debido resguardo y sólo cuando es estrictamente necesario.
- ✓ No exponer objetos de valor como joyas o computadores portátiles en la vía pública.
- ✓ Cada Dirección Regional deberá evaluar la posibilidad que las personas que acuden a terreno vestan los implementos institucionales, chaquetas distintivas de FOSIS, gorras, credenciales, etc.
- ✓ En ningún caso las personas que realicen funciones en terreno permanecerán en un lugar donde se esté consumiendo alcohol y/o drogas.
- ✓ En el caso de que el/la usuario/a presente alguna problemática visible o dificultades para comprender y/o expresarse, en primer lugar, se solicitará apoyo a otras personas que lo acompañen y si aun así no es posible establecer una efectiva comunicación en el momento, se planificará una nueva visita con el objeto de solicitar previamente apoyo a otra persona, tales como: vecinos del barrio, o apoyo municipal, por ejemplo, de algún profesional competente (psicólogo, fonoaudiólogo, etc.)
- ✓ En caso de que el usuario/a presente algún grado de agresividad, el trabajador/a de terreno se resguardará despidiéndose respetuosamente y abandonando el lugar de inmediato, dejando registro de lo sucedido y aplicando el presente protocolo. Considerando la situación de riesgo a su integridad física, la persona podrá hacer uso del medio de transporte más expedito, el cual podrá ser reembolsado

en base a los antecedentes presentados a la Institución y ponderación del directora/a Regional o la Subdirección respectiva

## 10. ACCIONES PARA PREVENIR ACCIDENTES EN TERRENO Y DE TRAYECTO

- ✓ Generar charlas informativas regularmente sobre peligros y formas de prevención en las salidas a terreno (responsabilidad de los CPHYS).
- ✓ Planificar la salida a terreno con antelación, de manera de no realizar el recorrido apresurado/a.
- ✓ No caminar entre los vehículos y, al descender de uno, hacerlo siempre por el lado de la vereda.
- ✓ Caminar sólo por la vereda y evitando los bordes cerca de la calle.
- ✓ Utilizar calzado cómodo y estable.
- ✓ Cruzar por lugares habilitados.
- ✓ Utilizar pasarelas peatonales habilitadas o disponibles.
- ✓ Estar atento a:
  - a) Las condiciones del flujo vehicular.
  - b) Las condiciones del camino.
  - c) Al cruzar en intersección vial no regulada (ausencia de señales, semáforos u otros).
- ✓ Evitar caminar por zonas de baja iluminación.
- ✓ Ante perros desconocidos:
  - a) No aproximarse bruscamente.
  - b) No intentar tocarlo.
  - c) No realizar movimientos que puedan atemorizarlo.
  - d) Retirarse calmadamente.
- ✓ Utilizar vestimenta distintiva del Servicio que permita ser identificados rápidamente por la comunidad (dependerá de la gestión y organización de cada región).
- ✓ Revisar PR-GDP-6.4-04 procedimiento para la actuación frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo o enfermedad profesional.

En caso de ocurrir un accidente en terreno o de trayecto es necesario considerar:

- ✓ Que los/as encargados/as de personas cuenten con un registro actualizado de todas y cada una de las mutualidades a que están adheridos sus trabajadores/as a honorarios.
- ✓ Se sugiere que cada una de las oficinas cuente con un registro que contenga, por lo menos, un contacto de emergencia (familiar, cónyuge, amigo, etc.) de cada trabajador/a de la región.
- ✓ Antes de la salida a terreno identificar hospital de la ACHS, u otro centro asistencial, más cercano a lugar de visita.
- ✓ Si es posible, dar aviso inmediato al jefe directo, encargado de personas o director regional.



- ✓ Acreditar el accidente mediante un medio de prueba que puede ser: el nombre y Rut de, al menos, dos testigos o parte policial que constate el accidente o informe de médico tratante o ingreso a centro asistencial. Jefatura directa debe tener conocimiento de las visitas planificadas

## 11. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE CONFLICTOS LABORALES INTERNOS

El manejo de los conflictos al interior de una oficina será **responsabilidad de la jefatura directa** de las personas involucradas (la jefatura en todo momento deberá asumir un rol activo), siendo responsable de abordar el conflicto y dar contención a los/as involucrados/as. Sólo en los casos en que la jefatura sea parte del conflicto, corresponderá a la autoridad superior inmediata de aquella su intervención.

La forma y actitud que la jefatura muestre al momento de recibir una queja o reclamo es muy importante para las personas involucradas, partiendo por creer que el/la trabajador/a obra de buena fe, sin prejuizar sobre la base de la experiencia pasada con los demás. Asimismo, la jefatura debe prestar total atención a lo que se está relatando, lo que le ayudará a definir en forma concreta el conflicto. Los hechos se deben separar de las opiniones e impresiones o de cualquier factor de orden subjetivo.

De acuerdo con ello, quien crea estar viviendo o sea testigo de algún conflicto laboral, como los definidos anteriormente en este documento, deberá recurrir en primer lugar, a su jefatura directa, a quien le corresponderá implementar el procedimiento que a continuación se describe, y por medio de éste, alcanzar un acuerdo que sea equitativo y justo con todos/as los/as involucrados/as.

- 1. Recopilación de antecedentes:** Una vez que la jefatura ha sido informada de la situación de conflicto, deberá comenzar a recopilar información de todas las fuentes disponibles, lo que considera entre otras, reunirse por separado con las partes en conflicto y realizar las entrevistas que considere necesarias, tanto con las personas involucradas, como también con algunos testigos de la situación, si así lo amerita. Esta instancia no podrá demorar más de cinco días hábiles, desde que se tiene aviso de la situación, salvo casos justificados y deberá ser llevada a cabo cautelando la debida reserva.

La jefatura será la encargada de conducir la conversación con la finalidad de que ambas partes puedan conocer la opinión que tiene el otro del conflicto y aclarar los puntos más confusos. Algunas frases que le pueden ayudar son:

- lo que usted quiere decir es que...
- desde su punto de vista...
- usted considera que...

Asimismo, se sugiere que las entrevistas se lleven a cabo con las siguientes condiciones:

- Un lugar tranquilo y silencioso.
- Espacio cerrado que garantice el secreto de la conversación.
- Evitar las interrupciones (teléfono, computador, etc.).

El discutir el problema con la otra parte implicada, permitirá identificar si el problema es real o existe un malentendido. Una vez establecido esto, se deben exponer los puntos en los que se tienen diferencias, a lo cual se debe poner un mayor énfasis en los intereses que en las posiciones, utilice frases como:

- considero que...
- desde mi punto de vista...
- creo que...

Cada reunión deberá dejar como medio de verificación un acta<sup>2</sup> de entrevista donde se registrará la siguiente información:

- ✓ Nombre del entrevistado (el cual se mantendrá en reserva, solo para conocimiento de la jefatura de la subdirección de Personas)
- ✓ Fecha de la entrevista
- ✓ Oficina o lugar donde suceden los hechos
- ✓ Descripción del conflicto
- ✓ Acuerdos o compromisos efectuados
- ✓ Plan de Trabajo
- ✓ Firmas

**2. Intervención directa:** después de haber recopilado la información necesaria, teniendo claras las características del conflicto, complejidad de éste y de las personas involucradas, la jefatura deberá actuar como intermediario y efectuar las acciones que estime necesarias para lograr llegar a un acuerdo entre ambas partes. En caso de necesitar orientación respecto el tratamiento del conflicto, la jefatura podrá solicitar apoyo al Departamento de Desarrollo Organizacional.

---

<sup>2</sup> Formato de acta se anexa al final de este documento

Estas acciones pueden ser reuniones donde participen ambos involucrados, acompañadas de medidas paliativas como:

- a. Cambio de puesto de trabajo.
- b. Nueva distribución de carga laboral.
- c. Otras que se ameriten.

**3. Asesoría de Subdirección de Personas a través del Departamento de Desarrollo Organizacional:** a través de profesionales competentes en el área, se entregará apoyo y asesoría metodológica, para favorecer en la jefatura el despliegue de las competencias necesarias para promover una solución enriquecedora del conflicto.

**4. Seguimiento:** transcurrido un plazo de 10 días hábiles, desde que se comenzó con la intervención del conflicto, la jefatura deberá efectuar el seguimiento del caso y remitir comunicación de ello a la Subdirección de Personas, quienes a través de su subdirector/a o jefatura de Desarrollo Organizacional, podrá efectuar sugerencias a la jefatura, en relación con los antecedentes recibidos.

**5. Redireccionamiento de la intervención:** si en cualquiera de las etapas del proceso la Jefatura que está interviniendo o la Subdirección de Personas estiman que los hechos revisten el carácter de acoso sexual o laboral o implican faltas administrativas, deberán informar de ello en el más breve plazo al Receptor de denuncias, que para todos los efectos es la Jefatura de Desarrollo Organizacional o quien la subroga.

Cuando la situación amerite poner en marcha el procedimiento de resolución de conflictos, cada región, a través de su Dirección Regional y/o Encargados/as de Personas, o subdirección o Departamento en el Nivel Central, a través de su jefatura respectiva, deberá informar al Subdirector/a de Personas respecto de la situación, con la finalidad de que se establezcan las medidas ambientales que se requieran, exceptuando las que se ejecutan de forma particular en una acción sumarial, es decir; podrá mediar la situación y ejecutar las acciones recomendadas en este manual, pero por ningún motivo iniciará o actuará como juez o fiscal, entendiendo que ese rol es de exclusiva resolución de las instancias formales correspondientes y especializadas.

12. FORMATO ACTA REUNION

| ACTA DE REUNIÓN                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES INTERNOS |  |
| Fecha:                                      |  |
| Nº de reunión:                              |  |
| Oficina donde ocurren el o los conflictos   |  |
| Partes involucradas:                        |  |
| Trabajador/a que informa:                   |  |
| Descripción del conflicto:                  |  |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acuerdos o compromisos efectuados:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Indique el nivel de complejidad del conflicto       | <div><div></div><div>Baja complejidades</div></div> <div><div></div><div>Medianamente complejo, requiere orientación de la Subdirección de Personas</div></div> <div><div></div><div>Complejo, se deriva a la Subdirección de Personas para intervención</div></div> |
| Fecha en que se informa al nivel central:           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nombre de quien envía los antecedentes:             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nombre y firma de quien recepciona los antecedentes |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 13. PROCEDIMIENTO DE ACTUACION ANTE CONFLICTOS LABORALES EXTERNOS

Para efectos de este procedimiento, se entenderá como conflicto laboral externo, todas aquellas situaciones donde el/la trabajador/a en el ejercicio de sus funciones propias del cargo que desempeña, ya sea dentro o fuera de las dependencias de su oficina, fuere objeto de algún atentado contra su vida, su integridad corporal u honor, por parte de algún/a usuario/a o de otra persona ajena al Servicio.

De acuerdo con lo estipulado en la ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, Artículo 90.- *"Los funcionarios tendrán derecho, además, a ser defendidos y a exigir que la institución a que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que **atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma.** La denuncia será hecha ante el respectivo Tribunal por el jefe superior de la institución, a solicitud escrita del funcionario, y cuando el afectado fuere dicho jefe superior, la denuncia la hará el Ministro de Estado que corresponda".*

Conforme a lo señalado, la garantía de que gozan los/as funcionarios/as públicos/as en el ejercicio de su función, consistente en que la institución respectiva les brinde defensa y persiga la responsabilidad civil y criminal de terceros que han atentado contra su vida, integridad corporal u honor, en los supuestos antedichos, no puede extenderse a la representación de intereses de otra índole o que no deriven directamente de las circunstancias específicas que ha establecido el precepto legal sobre la materia, ni ejercerse sin sujeción a las condiciones que la jurisprudencia administrativa ha indicado.

#### I. En caso de injurias o calumnias en contra de un/a funcionarios/a público:

De acuerdo con lo establecido en el Código Penal, Art. 412, se entenderá por **calumnia** la imputación de un delito determinado pero falso y que pueda actualmente perseguirse de oficio. Luego, el artículo 416 del mismo cuerpo normativo, establece que **injuria** es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona.

Si un funcionario es víctima de injurias o calumnias en el ejercicio de sus funciones, será facultad del Director Ejecutivo calificar si concurren, en cada situación específica, las condiciones requeridas para poner en práctica el mecanismo especial de resguardo de la función pública, tomando en cuenta los hechos que la rodean y que están bajo su conocimiento, para decidir de esta manera, si se accede o se deniega la solicitud del interesado.

Conforme a lo anterior, la ponderación y calificación que realiza la Jefatura Superior de la Institución se hace atendiendo al hecho que las expresiones que pueden dar origen a las acciones judiciales, deben ser proferidas en ciertas circunstancias y ser de suficiente entidad y gravedad, para que se resuelva la aplicación del mecanismo previsto en el artículo 90 de la Ley N.º 18.834, lo que en todo caso debe analizarse caso a caso.

El funcionario afectado deberá solicitar directamente al Director Ejecutivo del Servicio (con copia al Director/a Regional, subdirector/a (según corresponda) y a su jefatura directa), la activación de este procedimiento contemplado en la Ley N° 18.834, Art. 90., colocando a su disposición todos los antecedentes del caso.

En el caso de los prestadores/as de servicios a honorarios, deberán informar al Director Regional o subdirector (según corresponda) los hechos ocurridos y solicitar la orientación legal que corresponda.

Asimismo, el Departamento de Desarrollo Organizacional deberá prestar contención y orientación a la persona que resulte ser víctima de injurias y calumnias y hacer seguimiento de su situación particular.

## **II. Amenazas a la integridad del trabajador/a**

Cuando el trabajador/a en el ejercicio de sus funciones desarrolladas fuera de las dependencias de su oficina, fuere objeto de amenazas a su integridad, deberá tomar contacto con sus superiores por las vías más expeditas con el objeto de informarlos de la situación.

Asimismo, si el/la trabajador/a sufre amenazas a su integridad dentro de las dependencias de la oficina en que se desempeña, deberá informar inmediatamente de los hechos a su jefatura con el objeto de que se resguarde su integridad y se adopten las medidas que el caso amerite. Algunas de las acciones serían las siguientes:

- Retirar de sus funciones al trabajador/a afectado/a.
- Resguardar al trabajador/a en un lugar seguro y tranquilo.
- Entregar contención adecuada al trabajador/a.

En ambos casos se deberá efectuar una denuncia ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o Ministerio Público, según lo amerite la gravedad de los hechos, sin perjuicio de dejar registrado los antecedentes en la oficina del FOSIS que corresponda, con el objeto de que el autor de las amenazas quede individualizado a fin de que sea identificable en situaciones futuras en que adopte la misma actitud frente a otro/a trabajador/a del Servicio.

Cuando las amenazas sean efectuadas con arma blanca o de fuego, el funcionario afectado deberá realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones, dentro de las 24 horas siguientes a la ocurrencia de los hechos.

El funcionario/a afectado deberá solicitar directamente al Director Ejecutivo del Servicio (con copia al Director Regional y a su jefatura directa) la activación de este procedimiento, contemplado en la ley N° 18.834, Art. 90., colocando a su disposición todos los antecedentes del caso.

En el caso de los prestadores de servicios honorarios, deberán informar al Director/a Regional o subdirector/a (según corresponda) los hechos ocurridos y solicitar orientación legal respecto los trámites posteriores a la denuncia interpuesta.

Asimismo, el Departamento de Desarrollo Organizacional deberá prestar contención y orientación al trabajador/a, que resulte ser víctima de amenazas a su integridad y hacer seguimiento de su situación particular.

### **III. Atentado contra la integridad del funcionario/a con resultado de lesiones:**

Cuando el funcionario/a, en el ejercicio de sus funciones, fuere objeto de un atentado contra su integridad con resultado de lesiones, deberá dirigirse al centro asistencial más cercano al lugar de los hechos, pudiendo ser un centro de salud pública o alguna dependencias de la Mutualidad a la que se encuentra adherido el trabajador/a, con el objeto de constatar lesiones, además de efectuar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones dentro de las 24 horas siguientes a la ocurrencia de los hechos.

Sin perjuicio de lo anterior, el funcionario/a afectado deberá tratar de avisar a su jefatura directa o superior, con el objeto de que lo acompañen y le proporcionen ayuda en la realización de los trámites.

Ahora bien, si en el establecimiento de salud se encuentra presente Carabineros de Chile, el/la funcionario/a deberá efectuar la denuncia inmediatamente, en caso contrario, deberá dirigirse a uno de los organismos señalados anteriormente con el objeto de realizar el aludido trámite.

En el caso de que las lesiones sufridas por el/la funcionario/a afectado fueren de tal gravedad que no le permitieran trasladarse a un organismo policial a efectuar la denuncia, y en el establecimiento asistencial en que constatare lesiones no estuviese presente alguna unidad policial, será el/a Subdirector/a del área en que se desempeña, el Director/a Regional o su jefatura directa, quienes deberán efectuar la denuncia ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o Ministerio Público, dentro de las 24 horas siguientes de ocurridos los hechos.



La persona afectada deberá solicitar directamente al Director Ejecutivo del Servicio (con copia al Director Regional y a su jefatura directa) la activación de este procedimiento, contemplado en la Ley N° 18.834, Art. 90., colocando a su disposición todos los antecedentes del caso.

En el caso de los/as trabajadores/as a honorarios, deberán informar al Director/a Regional o subdirector/a (según corresponda) los hechos ocurridos y solicitar orientación legal respecto los trámites posteriores a la denuncia interpuesta.

Asimismo, el Departamento de Desarrollo Organizacional deberá prestar contención y orientación al trabajador/a que sufra algún atentado en contra de su integridad, con resultado de lesiones y hacer seguimiento de su situación particular.

Además, todos/as los/as trabajadores/as que se encuentren adheridos a la Asociación chilena de seguridad (planta, contrata u honorarios) podrán acceder al servicio de Asistencia Psicológica en terreno, cuyo propósito es atender la solicitud de contención psicológica a quienes requieran apoyo y orientación producto de un evento crítico en el cumplimiento de sus funciones laborales. La asistencia debe activarse cuando se producen hechos que pudiesen afectar emocionalmente a uno/a o más trabajadores/as, tales como:

- Robos con violencia al interior de la Institución
- Robos con violencia o situaciones de alta complejidad durante el trayecto
- Vivencias de agresiones individuales o colectivas
- Accidente de gran magnitud presenciado por el o los/as trabajadores/as

La canalización de esta solicitud se debe realizar en las regiones a través del encargado de personas o el presidente del comité paritario de higiene y seguridad y en el nivel central a través del gestor nacional del proceso de Higiene y seguridad o jefatura del Dpto. de Desarrollo Organizacional.

#### **IV SITUACIÓN RESPECTO DE LAS ENTIDADES EJECUTORAS Y SUS COLABORADORES**

Aquellas personas que desempeñan labores en entidades que suscriben convenios con el FOSIS en calidad de ejecutores, no pertenecen al Servicio, sino que actúan como terceros en representación de este para el programa determinado.

Como la entidad intermediaria entre el trabajador externo y el FOSIS es el ejecutor, es importante que, de ocurrir estas situaciones, el trabajador dé aviso inmediato a su empleador (entidad ejecutora) y la persona responsable de la gestión del contrato entre el ejecutor y el FOSIS se ponga en contacto en el plazo más breve posible con su contraparte en FOSIS dependiendo del programa de que se trate. Los trabajadores de las entidades ejecutoras deberán tener siempre información clara de la contraparte a la que podrán

acudir, tanto de parte del ejecutor, como del FOSIS, cuando se haga necesario para activar los protocolos de protección que correspondan.

Corresponderá a la entidad ejecutora adoptar las medidas de protección y resguardo correspondientes respecto de su trabajador/a afectado/a y hacer las denuncias que correspondan. El FOSIS aportará con los antecedentes de que disponga para ratificar la denuncia antes señalada.

EL FOSIS, en la gestión de sus convenios con entidades ejecutoras, regulará, dentro de la normativa que resulte aplicable, causales de caso fortuito o fuerza mayor relacionadas con la imposibilidad de que los colaboradores de los ejecutores puedan efectuar sus labores por alguna situación como las antes descritas, sin que ello implique incurrir en incumplimiento del contrato en ejecución, hasta que pueda asegurarse la normal continuidad de la ejecución del convenio. Asimismo, el FOSIS podrá exigir a los ejecutores, como requisito para la celebración del contrato, que los trabajadores cuenten con seguros laborales, de accidentes o que los protejan en situaciones que pongan en riesgo su seguridad, de conformidad a la normativa laboral aplicable.

2º.- **DISPÓNGASE** la difusión por los medios de comunicación correspondiente, Intranet y correo electrónico masivo a todas las personas trabajadoras de la Institución el protocolo para la prevención y resolución de conflictos en el ámbito laboral del FOSIS.

**ANÓTESE Y PUBLÍQUESE.**

Nicolás  
Navarrete  
Hernández

Digitally signed by  
Nicolás Navarrete  
Hernández  
Date: 2024.07.29  
10:29:34 -04'00'

**NICOLÁS NAVARRETE HERNÁNDEZ**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**  
**FOSIS**

Distribución:  
Dirección Ejecutiva  
Subdirección de Gestión de Programas  
Subdirección de Usuarios  
Subdirección de Administración y Finanzas  
Subdirección de Personas  
Direcciones regionales  
Oficina de Partes